

9

Santiago,

30 diciembre 2024

Resolución Exenta N°: 12028/24

Vistos:

1. Que, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 14° del Reglamento sobre Tramitación y Resolución de Reclamos de Servicios de Telecomunicaciones, Decreto Supremo N° 194, de 2012, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, en adelante el Reglamento. Por su parte la reclamante individualizada en nómina adjunta dedujo insistencia en contra de VTR COMUNICACIONES SpA, domiciliada en Avenida El Salto N°5450, Piso 8, Huechuraba, Región Metropolitana, en adelante la reclamada, por no ser acogido su requerimiento acerca de la falta de cobertura en el suministro telefónico e internet asociado a las líneas telefónicas singularizadas en la nómina, corte de suministro por no reconocimiento de pago efectuado y cobros excesivos por incumplimiento de contrato.

2. Que, mediante Ord. N°821769, la Subsecretaría notificó, al Coordinador de Reclamos de la reclamada la circunstancia de la interposición de la insistencia, mediante transferencia electrónica de 16 de Diciembre de 2024, de acuerdo a lo señalado en el artículo 16° del Reglamento.

3. Que, mediante Ingreso Subtel N°160988, de 20 de Diciembre de 2024, consta la respuesta de la reclamada que señala que acoge parcialmente el reclamo presentado indicando que "Lamentamos profundamente las incomodidades que le ha generado el hecho que nos plantea, aprovechamos la ocasión para ofrecer nuestras más sinceras disculpas por lo ocurrido. La experiencia en la cual se ha visto involucrada no representa bajo ningún punto de vista el compromiso y principal objetivo de todas las políticas de nuestra compañía.

En relación a la situación reclamada, informamos que nos encontramos a la espera del envío de comprobante de pago solicitado a la casilla mxxxxx.lv@gmail.com, de la cual no obtuvimos respuesta, también se intentó contacto telefónico a móvil xxxx11046 sin éxito, esto debido a que se registra suspensión por mora debido a que línea xxxx11046 asociada a cuenta de facturación 243401969526 presenta pago ingresado y reversado el día 26 de noviembre de 2024 y posee boleta N°267437315 vencimiento 1 de noviembre de 2024, por \$7.990.-, boleta N°268887930 vencimiento 2 de diciembre de 2024, por \$7.990.-, y boleta N°270414105 vencimiento 1 de enero de 2025 sumando un total adeudado por \$23.970.-, y en línea xxxx82806 asociada a cuenta de facturación 243402701514, también registra saldo total adeudado por \$23.970.-, de boleta N°267437314 vencimiento 1 de noviembre de 2024 por \$7.990.-, boleta N°268857134 vencimiento 1 de diciembre de 2024 por \$7.990.-, y boleta N°270364008 vencimiento 31 de diciembre de 2024 por \$7.990.-, por lo que para regularizar los documentos de pago correspondientes a vencimiento noviembre se requiere de comprobante de pago."

4. Que la facultad para suscribir bajo la fórmula "Por orden del Subsecretario de Telecomunicaciones" respecto de las resoluciones que resuelven en definitiva las insistencias de los reclamos que deduzcan los usuarios en virtud de lo dispuesto en el Título II del Reglamento sobre Tramitación y Resolución de Reclamos de Servicios de Telecomunicaciones, está delegada en el Jefe del Departamento Gestión de Reclamos, mediante la Resolución Exenta N° 470, de 2013, de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

Considerando,

Que, del mérito de los antecedentes se desprenden las siguientes consideraciones:

1. Que, la materia del presente reclamo dice relación con la falta de cobertura en el suministro telefónico e internet asociado a las líneas telefónicas singularizadas en la nómina, corte de suministro por no reconocimiento de pago efectuado y cobros excesivos por incumplimiento de contrato. La reclamante señala textualmente en este sentido que “El día 26 de noviembre realicé un pago a través del portal de pagos Servipag que vtr ofrece en el link, al otro día me cortaron el servicio ya que ellos no reconocen tal pago, me piden que me comunique con mi banco, cosa que hice y la respuesta fue que el mismo 26 ellos transfirieron a la cuenta de dicha empresa vtr, desde ahí me encuentro sin servicio hasta la fecha. He llamado en 6 o 7 ocasiones y nunca dan respuesta a mi reclamo, siguen culpando a terceros de su mal servicio, el día 2 de diciembre se me vencía la segunda boleta, la cual no pude pagar porque aparecía cobrada la que pagué el 26 entonces no me parece justo tener que pagar 2 veces el mismo mes y ahora me llega la tercera boleta y me parece una patudos ya que me están cobrando diciembre y ni siquiera he podido usar el servicio por culpa de ellos. Cabe mencionar que hasta hospitalizada estuve desde el 5 d diciembre y no me pude comunicar con nadie. Por otro lado mi hijo se fue de gira de estudios al sur y lo mismo también con su línea bloqueada. Por otra parte aprovecho de mencionar que la calidad de la línea es pésima, siempre me funcionó mal y además cuando contraté me habían ofrecido pagar 12 mil por las 2 líneas y cuando llegó el momento me cobran 16 por las 2 así que todo mal.”
2. Que, respecto del cobro de saldo indicado por la reclamante como pagado por la suma de \$15.980.- y que habría motivado el corte de servicio que reclama desde el 26 de noviembre de 2024, cabe señalar que quien alega la extinción de una obligación debe probarla, y la reclamante no ha acompañado antecedente alguno que dé cuenta de algún comprobante de pago, por lo que no se logra constituir antecedentes suficientes como para acreditar la extinción de obligación de pago invocada en estos autos.
3. Que, no obstante lo antes señalado, la reclamante hace mención en su reclamo a dos materias más, a saber, falta de cobertura en ambas líneas objetadas y cobros excesivos por incumplimiento de contrato, y en este sentido corresponde pronunciarse respecto de las mismas.
4. Que, respecto de la falta de cobertura, de acuerdo a la fecha de ingreso del reclamo inicial N°57000407, a saber, el 04 de diciembre de 2024, y en relación con lo establecido en el artículo 7° del Reglamento sobre Tramitación y Resolución de Reclamos de Servicios de Telecomunicaciones en que señala que, *“El plazo máximo para presentar los reclamos sobre los cuales deban pronunciarse las concesionarias e ISP, será de sesenta (60) días hábiles contados desde la fecha en que el reclamante tomó conocimiento del hecho reclamado. Tratándose de reclamos que impugnen cobros, dicho plazo se contará desde la fecha máxima de pago establecida en el documento de cobro.”*, es que se estima que los problemas de cobertura comenzaron, a lo menos el 04 de octubre de 2024, siendo por tanto extemporáneo el reclamo para los problemas de cobertura anteriores a dicha fecha.
5. Que, si bien la reclamada responde dentro del plazo establecido en el artículo 16° del Reglamento, no desvirtúa los dichos de la reclamante, toda vez que no acompaña registros de llamadas telefónicas y de conexiones a internet asociados a las líneas objetadas, por lo que no prueba la efectiva suministración de servicio bajo los parámetros de estabilidad y regularidad para los que fue contratado, lo que se condice con lo señalado por la reclamante en su insistencia y cobra relevancia respecto de lo primeramente objetado,

que es el corte de servicio por el supuesto no pago de la cuenta en forma oportuna, toda vez que difícilmente se justifica el pago de un servicio que no está siendo debidamente suministrado bajo niveles mínimos de estabilidad y regularidad.

6. Que, el artículo 27° de la Ley General de Telecomunicaciones, N°18.168, en relación con el artículo 54 del Decreto Supremo N°18, de 2014, Reglamento de Servicios de Telecomunicaciones, señala que los ISP deberán descontar del cargo fijo mensual, a razón de un día por cada 24 horas o fracción superior a 6 horas, toda suspensión, interrupción o alteración del servicio de acceso a internet que exceda de seis horas en un día o de 12 horas continuas o discontinuas mensuales. En caso que la suspensión, interrupción o alteración exceda de 48 horas continuas o discontinuas en un mismo mes y no obedezca a fuerza mayor o hecho fortuito, el concesionario deberá además, indemnizar al usuario con el equivalente al triple del valor de la tarifa diaria por cada día de suspensión, interrupción o alteración del servicio.

7. Que, atendido el hecho que la reclamante se ha encontrado con falta de cobertura en el suministro telefónico e internet desde 04 de octubre de 2024, y que la empresa reclamada no acreditó en autos que la causa de las alteraciones se deba a un hecho imputable al suscriptor, corresponde que la reclamada efectúe el descuento proporcional del cargo fijo por cada día sin suministro.

8. Que, respecto de la obligación de la reclamada de indemnizar a la reclamante con el triple del cargo fijo diario por cada día en que existió corte de servicio, cabe hacer presente que atendida la naturaleza de ésta obligación, la base de cálculo de esta operación, es decir, el valor del cargo fijo, debe considerarse en su valor neto, esto en concordancia con la jurisprudencia administrativa del Servicio de Impuestos Internos, que ha sostenido que las indemnizaciones no constituyen un hecho gravado o afecto al Impuesto al Valor Agregado (IVA).

9. Que, en consecuencia, no habiendo acreditado la reclamada la existencia de caso fortuito o fuerza mayor que la libere de la obligación a que hace referencia el artículo 27° de la Ley General de Telecomunicaciones y el artículo 54° del Reglamento de Servicios de Telecomunicaciones, deberá indemnizar a la reclamante con el equivalente al triple del cargo fijo diario, durante el período de suspensión del suministro.

10. Que, para efecto de la aplicación de los descuentos y de las indemnizaciones señaladas precedentemente, la reclamada deberá estarse a lo dispuesto en el artículo 54° inciso 2° y 3° del Reglamento de Servicios de Telecomunicaciones.

11. Que, finalmente, en lo relativo a los cobros excesivos por incumplimiento de contrato, cabe señalar que, atendida la materia objetada, corresponde a la reclamada acompañar los antecedentes y pruebas que permitan desvirtuar la situación denunciada por la reclamante, como asimismo los documentos que acrediten los cobros cuyo pago pretende, en este caso copia del contrato de suministro de internet.

12. Que, si bien la reclamada respondió dentro del plazo establecido en el artículo 16° del Reglamento, no acompaña copia firmada del Contrato que dé cuenta de las condiciones contractuales suscritas entre las partes, por lo que deberá estarse a las condiciones señaladas por la reclamante, a saber, Plan por un cargo fijo total de ambas líneas de \$12.000.-, así como al carácter injustificado de los cobros en exceso efectuados respecto del cargo fijo de los servicios desde, a lo menos el 04 de octubre de 2024, en aplicación de lo ya señalado en

el considerando 4°

Y considerando, además, lo establecido en el Artículo 19° del Reglamento, SE RESUELVE:

ACOGER PARCIALMENTE la insistencia presentada por la reclamante ya individualizada, en contra de VTR COMUNICACIONES SpA, quien deberá descontar e indemnizar la proporción del cargo fijo establecido para los servicios de telefonía e internet en las líneas reclamadas por los días con falta de cobertura en el suministro de los mismos desde el 04 de octubre de 2024 hasta el efectivo suministro de los servicios bajo los parámetros de estabilidad y regularidad para los que fueron contratados, o restituir aquella suma que hubiese sido pagada por la reclamante, con los reajustes e intereses legales, de conformidad a lo establecido en el artículo 28° del Reglamento.

Por otra parte, deberá recalcular las cuentas desde el 04 de octubre de 2024 conforme a las condiciones señaladas por la reclamante y consignadas en el considerando 1° de la presente resolución, y el saldo a favor de la reclamante, resultante de dicho ejercicio, deberá ser dejado sin efecto, y en caso que dicha cantidad hubiese sido pagada, restituirla con los reajustes e intereses legales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28° del Reglamento.

El plazo para cumplir lo anteriormente señalado, será de 15 días hábiles, contados desde la notificación legal de la presente resolución. Sin perjuicio de ello, la concesionaria o ISP, deberá informar a esta Subsecretaría, en el transcurso de los 5 días hábiles siguientes a la fecha de notificación de la presente Resolución, la forma en que dará cumplimiento a lo dispuesto en la parte resolutive de este acto, citando o acompañando los documentos que le permitan regularizar la situación reclamada.

RECHAZAR la presente insistencia en lo relativo a la falta de cobertura en el suministro de los servicios y cobros excesivos por incumplimiento de contrato anterior al 04 de octubre de 2024, atendida la extemporaneidad del reclamo para dicho período.

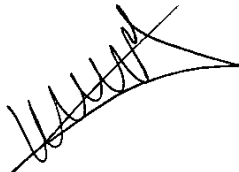
Dando cumplimiento a lo señalado en el inciso 4° del artículo 41° de la Ley N°19.880, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de la Administración del Estado, este Organismo Público hace presente que, de acuerdo a lo señalado en el artículo 59° del mismo cuerpo legal, asiste a la parte que se considere agraviada en todo o parte por la presente resolución, el derecho de presentar recurso de reposición ante este Organismo, dentro del plazo de cinco días hábiles contados desde su notificación. Lo anterior es sin perjuicio de los otros recursos de impugnación que la ley señalada le franquea, en los términos y plazos allí señalados.

Anótese y notifíquese a la reclamada y a la reclamante en forma legal.

Por orden del Subsecretario de Telecomunicaciones, resolvió don Danny Saavedra Silva, Jefe del Departamento de Gestión de Reclamos.

ROL N°: 1090559/24

OGL

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a final upward stroke, positioned below the text 'OGL'.